R.G. 16842/2021

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

- SEZIONE V CIVILE -

All'udienza del 20.6.2023, sono presenti per l'attrice l'Avvocato Edoardo D'Elia e l'Avvocato Michele Baldacci i quali precisano le conclusioni riportandosi agli atti di parte.

Per il convenuto è presente, in sostituzione dell'Avvocato Massimo Cirilli, l'Avvocata Raffaella Negrini la quale rileva il mancato deposito delle note conclusive da parte dell'attrice e discute la causa come da comparsa e da note conclusive depositate.

Il Giudice,

all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 15,12.

Il G.O.P. Simone Tablò

R.G. 16842/2021

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Roma

- Sezione V civile -

in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C. 16842/2021, tra

la Sig.ra *Parte_1* (Avvocato Edoardo d'Elia ed Avvocato Michele Baldacci);

- attrice -

ed il *Controparte_1*, in persona dell'amministratore *pro-tempore* (Avvocato Massimo Cirilli);

- convenuto -

ai sensi dell'art.281 *sexies* c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 20.6.2023, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente

SENTENZA

1. Prendendo le mosse dall'eccezione preliminare di decadenza dall'impugnazione delle delibere del 18.12.2019 *ex* art.1137 c.c., si osserva come il termine decadenziale di cui alla predetta disposizione si applichi solo nel caso di delibere annullabili e non nell'ipotesi di nullità (cfr. Cass. civ., 30.8.2019, n.21909; Cass. civ., 20.3.2015, n.5657; Cass. civ., 3.10.2013, n.22634).

2. Ciò posto, al fine di stabilire se una delibera sia nulla od annullabile, occorre fare riferimento a quella che può definirsi la pronuncia "faro" della Suprema Corte, vale a dire la sentenza n.4806 del 7.3.2005 – seguita da altre decisioni del tutto conformi – con la quale le Sezioni Unite del Supremo Collegio hanno stabilito i parametri discretivi tra delibere nulle e delibere annullabili.

Alla luce di detta statuizione, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge

o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.

3. Nel caso in esame, l'istante ha impugnato la delibera del 18.12.2019 di approvazione di ripartizione della spesa per determinati lavori condominiali, allegando che la decisione sarebbe stata adottata in violazione dei criteri previsti dalla legge per la ripartizione delle spese.

4. Si può, a questo punto, rilevare come il vizio lamentato non rientri tra quelli di nullità delineati dalla menzionata sentenza n.4806/2005.

Ed infatti, con riferimento alla ripartizione delle spese condominiali, è necessario distinguere le delibere che modifichino a maggioranza i criteri di riparto delle spese stabiliti dalla legge o dal regolamento condominiale contrattuale – come tali nulle in quanto incidenti, in via permanente, sui diritti dei condòmini – da quelle che soltanto contravvengano, in concreto, ad una disposizione di legge o regolamentare relativa a detta ripartizione, semplicemente annullabili (cfr. Cass. civ., SS. UU., 14.4.2021, n.9839; Cass. civ., 19.3.2010, n.6714; Cass. civ., 27.7.2006, n.17101).

Nel caso in esame, si rileva come l'impugnata delibera si limiti a ripartire le spese in (presunta) violazione delle disposizioni di legge, attribuendo all'attrice quote (asseritamente) non dovute, senza, peraltro, modificare in alcun modo i criteri di ripartizione degli oneri stabiliti dalla legge.

Ne deriva la riconducibilità del(l'ipotetico) lamentato vizio della delibera nella categoria dell'annullabilità, non determinando la decisione assembleare – anche sulla base delle allegazioni della Sig.ra *Pt_1* – un'alterazione permanente dei criteri di ripartizione

delle spese, bensì ripartendo solo una singola, concreta spesa in spregio alle disposizioni di legge.

5. Vertendosi, dunque, in tema di semplice annullabilità delle delibere condominiali, il termine decadenziale di cui all'art.1137 c.c. risulta applicabile.

6. Ciò posto, in ordine alla delibera del 18.12.2019, dal verbale dell'assemblea risulta che l'attrice fosse presente – ancorché dissenziente – al momento della decisione (cfr. doc.1 del fascicolo attoreo).

Ne consegue l'avvenuta decorrenza del termine di cui all'art.1137, II comma, c.c. dalla data della stessa deliberazione (18.12.2019).

Entro il 17.1.2020, dunque, l'attrice avrebbe dovuto richiedere la notifica della citazione ovvero – trattandosi di materia soggetta a mediazione a pena di improcedibilità – entro la stessa data, ai sensi dell'art.5, VI comma, del d. lgs. n.28/2010, avrebbe dovuto essere comunicata la domanda di mediazione al fine di impedire, per una sola volta, la decadenza.

6a. Nell'ipotesi al vaglio di questo giudicante, l'attrice non ha neppure indicato il giorno in cui la mediazione è stata comunicata al convenuto; di talché non può essere preso in considerazione il meccanismo dell'impedimento della decadenza, a mente dell'art.5, VI comma, del d. lgs. n.28/2010, mediante a comunicazione della domanda di mediazione.

6b. Per ciò che attiene alla notifica della citazione, essa è stata richiesta il 22.2.2021, quando, cioè, il termine di cui all'art.1137, II comma, c.c. risultava ampiamente spirato.

6c. Ne deriva l'inammissibilità dell'impugnativa esperita dalla Sig.ra *Pt_1* per il decorso del termine decadenziale di trenta giorni previsto all'art.1137 c.c., come esaminato.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del difensore del convenuto, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara inammissibile l'impugnazione, proposta dalla Sig.ra *Parte_1* *[...]* avverso la delibera assunta dal Condominio in *CP_1* *Controparte_1* " in data 18.12.2019;
- condanna, infine, la Sig.ra *Parte_1* al pagamento, in favore del difensore del *Controparte_1* Avvocato Massimo Cirilli – dichiaratosi antistatario – delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 2.400,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Sentenza esecutiva *ex lege*.

Roma, 20 giugno 2023

Il G.O.P. Simone Tablò